

刑法
No.360

共通問題 H26-18

(配点: 2)

月 日

月 日

放火等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. Aは、Bが居住する家屋に隣接する無人の倉庫に灯油をまいて放火したところ、B居住の家屋にまで延焼したが、Aは、B居住の家屋に延焼することまで予想していなかった。その倉庫がB所有のものであった場合、Aには延焼罪（刑法第111条第1項）が成立する。
2. Aは、無人の倉庫に放火しようとして、その倉庫に灯油をまいてライターで火をつけたが炎は燃え上がらず、燃焼には至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aには非現住建造物等放火罪（刑法第109条第2項）の未遂罪が成立する。
3. Aは、無人の倉庫に放火するためにこれに使用するガソリンとライターを持ってその倉庫に向かっていたところ、Aに不審を抱いた警察官から職務質問を受け、倉庫に放火するには至らなかった。その倉庫がA所有のものであった場合、Aに放火予備罪（刑法第113条）は成立しない。
4. Aは、A所有の倉庫に放火しようと考え、その倉庫の近くの消火栓から放水できないように同消火栓に工作をしたが、放火するには至らなかった。Aには消火妨害罪（刑法第114条）が成立する。
5. Aは、無人の倉庫に灯油をまいて放火し、これを焼損したが、公共の危険は生じなかった。その倉庫が火災保険の付されたA所有のものであった場合、Aに非現住建造物等放火罪（刑法第109条第1項）は成立しない。

No360 共通H26-18	放火等の罪 3	正答率 32%
-------------------	------------	------------

1 誤っている

111条。延焼罪（111条）は、109条2項又は110条2項の結果的加重犯であって、放火の客体となるのは、109条2項の物件（自己所有非現住建造物等）又は110条2項の物件（自己所有建造物等以外）のみである。Aが放火したのはB所有の無人の倉庫という他人所有の非現住建造物であるから、Aに延焼罪（111条）は成立しない。本記述のように他人所有の非現住建造物に放火して、その結果、108条の物件に延焼した場合には、他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）が成立するに止まる。

2 誤っている ★

112条。108条及び109条1項の罪の未遂は、罰する。未遂犯が罰せられるのは現住建造物等放火罪（108条）と他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）に該当する行為についてのみである。自己所有非現住建造物等放火罪（109条2項）に該当する行為については、未遂罪は成立しない。

3 正しい

113条。放火予備が処罰されるのは、現住建造物等放火罪（108条）及び他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）の罪を犯す目的で行った場合に限られる。現住建造物等や自己の所有以外の非現住建造物等への放火は、特にその危険性が大きいと考えられるからである。自己所有非現住建造物等放火罪（109条2項）を犯す目的で予備行為を行っても、放火予備罪（113条）は成立しない。

4 誤っている

114条。火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。火災の際に消火を妨害する行為は、火災に対し消極的原因を与えてその焼損を全うさせる性質を有すると考えられるからである。そして、本罪の成立には「火災の際」という要件を充たすことが要求されることから、将来の火災を見越して消火活動を妨害するために消火用の物を隠匿・損壊しても本罪は成立しない。本記述において、Aは「火災」という状況にない時点において消火用の物に工作を行っているにすぎず、「火災の際」という要件を充たさないことから、Aに消火妨害罪（114条）は成立しない。

5 誤っている

115条。109条1項及び110条1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。その趣旨は、自己所有物であっても、本条に該当するような場合には他人に損害を及ぼしたり又は及ぼすおそれがあることから、そのような他人の利益の侵害となる行為については他人の所有物の焼損と同じく処罰する点にある。また、本条にいう「他人の物を焼損した者の例による」とは、単に法定刑が高められるだけではなく、構成要件自体が109条1項又は110条1項によることを意味する。本記述において、Aが放火し焼損したのは、自己所有の非現住建造物である倉庫ではあったが、この倉庫には火災保険が付されていたので、115条によって構成要件が109条1項によることになることから、公共の危険の発生の有無に関係なく、Aには他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）が成立する。